

派遣而设定，与传统用工应有所区别。

第一，劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的主体要件。劳务派遣是一种涵盖第三方即用工单位的制度设计。此种制度下，劳务派遣单位虽然与劳动者建立劳动关系，但并不管理劳动者，其将劳动者派遣到用工单位，由劳动者向用工单位提供劳务。劳务派遣关系中的劳动者，从事临时性、辅助性、替代性的工作岗位，从名称与实质上看，其劳动者身份具有劳务从业者性质，故不符合签订无固定期限劳动合同的主体要件。

第二，劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的客体要件。法律关系的客体是指法律关系主体的权利和义务指向的对象，而劳务派遣关系中劳动者的客体行为已和传统标准劳动关系有所不同，表现为劳动者、劳务派遣单位及用工单位之间的互动，三者之间的互动外化表现为非长期性、稳定性，而无固定期限劳动合同核心思想是需要行为稳定、长期的劳动协作，以至于产生优质高效的劳动成果，故劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的客观需要，亦不符合签订无固定期限劳动合同的客体要件。

第三，劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的立法本意。《中华人民共和国劳动合同法》第十四条规定连续签订两次固定期限劳动合同，应当订立无固定期限劳动合同，但该法第五十八条第二款中亦规定劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立二年以上的固定期限劳动合同，从特别规定优于普通规定的视角分析，《中华人民共和国劳动合同法》第五十八条对用人单位签订劳动合同的种类和期限已作出特别规定，特别规定具有排除适用一般规定的法律效力，该条的设定已经充分考虑劳务派遣的特殊性，是对劳务派遣工作岗位的不稳定性和增强就业的稳定性权衡考量的法律设定，法律已对该情形作出特别化规定，故劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的立法本意。

第四，劳务派遣关系不符合签订无固定期限劳动合同的现实要件。从无固定期限劳动合同的特质上看，其稳定性特质亦会成为劳动力资源流动的束缚，劳务派遣劳动者长期自觉形成无固定期限劳动合同的意识，抑或会逐渐形成长期停留在临时性、辅助性、替代性岗位上，不利于劳务派遣劳动者自身进步成

长。同时，劳务派遣在劳动用工体系中所占比例不高，若劳务派遣制用工适用无固定期限劳动合同，则劳务派遣的临时性、辅助性、替代性便无从体现，这会与现实用工环境相矛盾，亦与法律设置劳务派遣的初衷相悖。

另外需要考量的是，在需签订无固定期限劳动合同的前提下，若劳务派遣单位无相应派遣业务，劳动者会处于待岗状态，劳务派遣单位仍要支付相应保障性工资，将加重劳务派遣单位支付义务。同时，将劳务派遣岗位常规化、合同无固定期限化，亦有违制度设计的本意。

编写人：重庆市巴南区人民法院 霍袁平
向楠

违反“三性”要求的劳务派遣法律关系的认定

——郑某诉某人力资源公司等劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2023)闽02民终5594号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 郑某

被告(上诉人): 某人力资源公司

被告: 某旅行社公司分公司、某旅行社公司

【基本案情】

某旅行社公司分公司与某人力资源公司签订《劳务派遣合同》约定：某人力资源公司向某旅行社公司分公司提供劳务派遣服务，派遣员工人选由某旅行

社公司分公司自行招聘确定或委托某人力资源公司推荐人选；某旅行社公司分公司承担派遣员工的劳动报酬、加班费、奖金、差旅费、补贴及相关福利待遇，劳动报酬直接委托某人力资源公司向派遣员工支付；合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使聘用派遣员工的条件不存在的，某旅行社公司分公司有权将派遣员工退回某人力资源公司，但应提前三十日通知并向某人力资源公司支付经济补偿；在某人力资源公司无违约的前提下，某旅行社公司分公司提出解除或终止本合同，要求退回派遣员工的，某旅行社公司分公司应承担派遣员工的经济责任和赔偿责任。

某人力资源公司作为劳务派遣的用人单位，先后与郑某签订三份劳动合同，派遣郑某到某旅行社公司分公司从事销售部副总监工作，劳动合同期限自2015年1月28日起至2024年1月27日止。另，郑某与某旅行社公司分公司、某人力资源公司三方签订《派遣员工协议书》，并约定某旅行社公司分公司保证郑某的工作岗位符合国家“辅助性、替代性”规定。郑某于2021年1月27日之后月工资数额为34400元，郑某于2022年2月1日以后的工资未领取；某人力资源公司于2015年2月开始为郑某缴纳社会保险至2022年4月。

某旅行社公司分公司于2022年3月15日向员工发送《歇业公告》，并于2022年3月23日通知某人力资源公司，其总公司即某旅行社公司已歇业并申请破产清算，双方建立的劳务派遣关系自2022年3月15日终止，退回派遣员工郑某，对于郑某的经济补偿、欠付工资将依照破产管理人的处置方式处置。此后，某旅行社公司分公司与郑某协商支付经济补偿事宜，因某旅行社公司陷入破产境地缺乏偿付能力，各方就协商解除劳动合同未达成一致意见，郑某诉至法院，要求某人力资源公司作为用人单位，某旅行社公司分公司及某旅行社公司作为用工单位，连带支付其拖欠工资、经济补偿金、未休年休假工资等。

某人力资源公司认为，劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施，郑某虽与某人力资源公司签订劳动合同，但在某旅行社公司分公司工作7年多，且长期担任销售部副总监岗位，其岗位不符合临时性、辅助性或替代性的特点，故不符合劳务派遣的用工形式，案涉劳务派遣非真实的

劳务派遣，而是逆向派遣，某旅行社公司是郑某的用人单位，某人力资源公司与郑某不存在劳动关系。

【案件焦点】

1. 劳务派遣在违反“临时性、辅助性或者替代性岗位”要求的情况下，某人力资源公司与郑某是否存在劳动关系；2. 某人力资源公司是否应向郑某支付工资及经济补偿金。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：第一，关于某人力资源公司与郑某是否存在劳动关系。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十六条规定：“劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位……”前述条文中劳务派遣用工只能在“临时性、辅助性或者替代性”岗位工作的规定不属于强制性规定，违反该规定并不必然导致劳务派遣协议及劳动合同无效。

郑某于2015年1月开始以劳务派遣用工形式在某旅行社公司分公司工作，连续工作7年多且长期担任销售部副总监，其岗位不符合临时性、辅助性或替代性的特征。但上述期间内，郑某、某人力资源公司、某旅行社公司分公司签订劳务派遣三方协议，郑某与某人力资源公司签订劳动合同，并由某人力资源公司发放工资，缴纳社会保险。某旅行社公司分公司采用与某人力资源公司签订《劳务派遣合同》，由某人力资源公司与郑某签订劳动合同，派遣郑某到某旅行社公司分公司工作的劳动派遣形式对郑某进行用工，同时某人力资源公司具有经营劳务派遣业务资质，各方对此亦有清晰明确的约定，故应认定某人力资源公司与郑某自2015年1月起至双方劳动关系解除之日存在劳动关系。

第二，关于某人力资源公司是否应向郑某支付工资及经济补偿金。首先，关于欠付工资。某旅行社公司分公司于2022年3月23日将郑某退回某人力资源公司后，某人力资源公司未安排郑某工作，根据《劳务派遣暂行规定》第十二条的规定，某人力资源公司应按不低于厦门市最低工资标准支付郑某无工作期间的报酬。再根据郑某与某旅行社公司分公司、某人力资源公司签订的三方《派遣员工协议书》的约定，某旅行社公司分公司作为用工单位对于工资支付负有直接支付义务，故某旅行社公司分公司应对欠付郑某的工资承担共同支付义务。

其次，关于经济补偿金。劳务派遣单位是劳动合同法所称的用人单位，应当履行用人单位对劳动者的义务，包括支付解除劳动合同的经济补偿的法定义务。某旅行社公司分公司于2022年3月23日以客观情况发生重大变化为由要求将郑某退回某人力资源公司，既符合双方所签订的《劳务派遣合同》的约定，也不违反法律规定。某人力资源公司作为郑某的劳务派遣单位，在郑某被退回后未安排其工作，并拖欠其工资，郑某有权要求解除双方的劳动关系并要求某人力资源公司支付解除劳动合同的经济补偿。此外，某旅行社公司分公司通过劳务派遣形式对郑某长期用工，聘用其担任销售部副总监，其劳动不符合临时性、辅助性或替代性的特征，应归责于某人力资源公司与某旅行社公司分公司。根据《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第二款中的规定，用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。故即便某人力资源公司所称某旅行社公司分公司违反劳动派遣用工需要符合临时性、辅助性或替代性的规定，也不能免除某人力资源公司的连带赔偿责任。

关于旅行社的责任。某人力资源公司未能及时支付郑某工资系某旅行社公司分公司的原因导致，且根据某人力资源公司与某旅行社公司分公司的约定，某旅行社公司分公司负有向某人力资源公司支付经济补偿的义务，该经济补偿也可直接支付给郑某。某旅行社公司分公司在2022年3月23日向某人力资源公司发出通知，退回派遣员工某，并表示对于郑某的经济补偿某旅行社公司

分公司将依照破产管理人的处置方式处置，同时与郑某协商支付经济补偿事宜，虽最后因某旅行社公司陷入破产境地缺乏偿付能力而未能签署相应的支付经济补偿协议，也应视为其同意将内部约定的承担支付经济补偿的终局责任外化为向郑某支付经济补偿的直接责任。故，某旅行社公司分公司应就某人力资源公司所承担的经济补偿法定支付义务承担共同支付义务。

此外，因某旅行社公司分公司作为某旅行社公司的分支机构，不具有法人资格，其民事责任由总公司承担，故前述某旅行社公司分公司所承担的支付义务可统一由其总公司某旅行社公司承担。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第三十条第一款、第三十八条、第四十六条、第四十七条、第五十条、第五十八条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第九十二条，《中华人民共和国公司法》第十四条，《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第四十六条，《中华人民共和国合同法实施条例》第十条、第二十九条、第三十一条、第三十五条，参照《劳务派遣暂行规定》第十二条、第二十条之规定，判决如下：

一、确认郑某与某人力资源公司于2022年4月22日解除劳动关系；

二、某人力资源公司于判决生效之日起十五日内向郑某出具解除劳动合同书面证明；

三、某人力资源公司、某旅行社公司于判决生效之日起十五日内共同向郑某支付2022年2月1日至4月22日的工资55216.47元；

四、某人力资源公司、某旅行社公司于判决生效之日起十五日内共同向郑某支付解除劳动合同的经济补偿203538.83元；

五、某旅行社公司于判决生效之日起十五日内支付郑某2022年1月1日至4月22日的未休年休假工资3163.22元；

六、驳回郑某的其他诉讼请求。

某人力资源公司不服一审判决，提出上诉。福建省厦门市中级人民法院同意一审法院裁判意见。

福建省厦门市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

劳务派遣作为一种补充用工形式，广泛存在我国当前的用工实践中。《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》明确规定，劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性(以下简称“三性”)的工作岗位上实施。尽管如此，实践中，劳务派遣单位将劳动者派遣至不符合“三性”要求的岗位工作的现象时有发生，并据此引发劳动争议。当劳动者与劳务派遣单位或实际用工单位就劳务派遣合同的履行出现争议时，劳务派遣单位常会依据劳务派遣违反“三性”岗位要求的客观事实，援引《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条第一款第三项“违反法律、行政法规强制性规定的”劳动合同无效的规定，主张劳务派遣合同无效或主张与劳动者不存在劳动关系。因此，劳务派遣合同效力的认定直接影响劳务派遣单位、用工单位对于劳动者的责任承担。本案就是一起违反劳务派遣“三性”要求的典型案例。

一、劳务派遣的“三性”岗位要求

《中华人民共和国劳动合同法》第六十六条规定：“劳动合同用工是我国的企业基本用工形式。劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位……”《劳务派遣暂行规定》第三条及第四条规定：“用工单位只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上使用被派遣劳动者……用工单位决定使用被派遣劳动者的辅助性岗位，应当经职工代表大会或者全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定，并在用工单位内公示。用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%……”

上述法律规定明确了劳务派遣的“三性”岗位要求、岗位设置流程及聘用数量。

二、劳务派遣“三性”规定性质的理解

对于前述劳务派遣“三性”规定性质的理解，将直接影响违反“三性”岗位要求的劳务派遣合同效力的认定。对于劳务派遣“三性”岗位要求的相关规定，应理解为效力性强制性规定还是管理性强制性规定，司法实务中并无统一标准。只有违反效力性强制性规定才会导致合同无效的法律后果，而违反管理性强制性规定不会必然导致合同无效。关于劳务派遣的“三性”规定，应该属于管理性强制性规定，理由有二：

其一，目前法律法规并未明确违反“三性”规定的劳务派遣合同必然无效。关于违反“三性”规定的劳务派遣单位的责任，《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第二款进行了规定，即劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款，对劳务派遣单位，吊销其劳务派遣业务经营许可证。用工单位给被派遣劳动者造成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担连带赔偿责任。由此可见，法律没有直接规定违反“三性”岗位导致劳务派遣劳动合同无效，而只是规定了相关行政责任。

其二，关于劳务派遣的岗位及形式选择，多数情况下是劳动者、用人单位和用工单位三方自主选择的结果，且各方对相关劳务派遣是否违反“三性”岗位要求均为明知，劳务派遣合同的履行及据此引发的争议仅会在相关当事人之间产生权利义务，而不会造成损害国家利益和社会公共利益的法律后果。综合上述两点，在没有法律法规明确规定，且履行合同不会必然损害国家利益和社会公共利益的情况下，《中华人民共和国劳动合同法》和《劳务派遣暂行规定》中关于劳务派遣“三性”岗位的规定属于劳务派遣范围的岗位要求，应该属于管理性强制性规定，而非效力性强制性规定。

三、违反“三性”岗位要求的劳务派遣法律关系的认定

基于前述分析，违反“三性”岗位要求的劳务派遣合同并不必然无效。劳

务派遣实践中，一般是劳务派遣单位与用工单位签订劳务派遣协议，劳务派遣单位亦与派遣劳动者签订劳动合同的形式进行劳务派遣，故应当尊重劳务派遣单位、用工单位与被派遣劳动者三方之间的意思自治，综合考量劳动者与用工单位之间是否存在建立劳动关系的合意、是否构成逆向派遣、用工单位所处的决定优势地位、被派遣劳动者所处的弱势地位、员工在职期间是否对其用工方式提出过异议等因素，进而具体认定劳务派遣的法律关系，以更充分地维护劳动者的合法权益。

司法实务中，虽然劳动者在用工单位担任不符合“三性”要求的岗位工作，违反了《中华人民共和国劳动合同法》关于劳务派遣岗位的要求，但劳务派遣单位作为具有经营劳务派遣业务资质的劳务派遣单位，应当明知劳务派遣对岗位的相关法律规定，却未对劳务派遣的岗位性质进行必要审查，仍然对劳动者进行劳务派遣，不能免除其作为用人单位的责任，作为劳务派遣单位为规避责任主动援引违反“三性”要求的相关规定主张确认劳务派遣无效或劳动关系不成立，缺乏司法保护必要性的具体情况。据此，劳务派遣单位不能简单以所派遣的岗位违反“三性”要求主张劳务派遣合同无效而免除用人单位法定责任。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 刘建发 洪瑾君

未取得劳务派遣许可对工伤认定的裁判思路

—— 杨某诉某市人力资源和社会保障局工伤保险资格认定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河北省沧州市中级人民法院(2023)冀09行终326号行政判决书

2. 案由：工伤保险资格认定纠纷

3. 当事人

原告（上诉人）：杨某

被告（被上诉人）：某市人力资源和社会保障局（以下简称某市人社局）

【基本案情】

2022年3月1日，某科技公司与某运输公司签订劳务派遣协议；4月1日，某科技公司与杨某签订劳动合同，后将杨某派遣到某运输公司工作。6月1日，杨某在卸车过程中受伤。某科技公司于2022年10月10日取得劳务派遣经营许可证，有效期限为2022年10月10日至2025年10月9日。2023年5月8日，杨某向某市人社局申请工伤认定，某市人社局经审查后于5月29日作出不予受理决定书，认定杨某受伤时，某科技公司无劳务派遣许可资质，违反法律规定，杨某工伤认定申请表中的用人单位不符合用人单位主体资格，亦不符合《工伤保险条例》第十八条第二款规定的受理条件。杨某不服，起诉至法院。

【案件焦点】

未取得劳务派遣经营许可实施劳务派遣行为，派遣劳动者于派遣期间在工作中受到伤害以派遣单位为用人单位申请工伤认定的，社会保障行政部门应否受理。

【法院裁判要旨】

河北省沧州市运河区人民法院经审理认为：《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款规定：经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。本案中，某科技公司与原告签订劳动合同时尚未取得经

营劳务派遣业务的行政许可，第三人派遣原告到用工单位工作违反了上述法律的禁止性规定，其与原告所签订的劳动合同应属无效。《工伤保险条例》第十八条第一款规定：“提出工伤认定申请应当提交下列材料 ……（二）与用人单

位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料……”原告申请工伤认定时提交法律上无效的劳动关系证明,不符合上述规定,被告所作不予受理决定适用法律正确,应予支持。

河北省沧州市运河区人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条规定,判决如下:

驳回原告杨某的诉讼请求。

杨某不服一审判决,提起上诉。河北省沧州市中级人民法院经审理认为:《中华人民共和国劳动合同法》第五十八第一款规定:劳务派遣单位是本法所称用人单位,应当履行用人单位对劳动者的义务。劳务派遣单位与被派遣劳动者订立的劳动合同,除应当载明本法第十七条规定的事项外,还应当载明被派遣劳动者的用工单位以及派遣期限、工作岗位等情况。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款规定,违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是,该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条规定:“合同违反法律、行政法规的强制性规定,有下列情形之一的,由行为人承担行政责任或者刑事责任能够实现强制性规定的立法目的的,人民法院可以依据民法典第一百五十三条第一款关于‘该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外’的规定认定该合同不因违反强制性规定无效……(三)强制性规定旨在要求当事人一方加强风险控制、内部管理等,对方无能力或者无义务审查合同是否违反强制性规定,认定合同无效将使其承担不利后果;(四)当事人一方虽然在订立合同时违反强制性规定,但是在合同订立后其已经具备补正违反强制性规定的条件却违背诚信原则不予补正……”本案中,一方面,《中华人民共和国劳动合同法》第九十二条第一款规定,违反本法规定,未经许可,擅自经营劳务派遣业务的,由劳动行政部门责令停止违法行为,没收违法所得,并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;没有违法所得,可以处五万元以下的罚款。原审第三人与上诉人签订劳动合同时尚未取得经营劳务派遣业务的行政许可,故应由劳动行政部门进行处理,承担相应行政责任。上诉人作

为劳动者，无能力也无义务审查原审第三人是否有经营劳务派遣业务许可资质，认定合同无效将使其承担不利后果。另一方面，原审第三人虽然在与上诉人订立劳动合同时未取得经营劳务派遣业务许可资质，但是在双方合同订立后于2022年10月取得该资质，已经补正违反强制性规定的条件。根据以上司法解释规定，一审法院认定双方签订的劳动合同无效错误，应予纠正。某市人社局以上诉人受伤时，原审第三人无派遣许可资质，违反法律规定，上诉人工伤认定申请表中的用人单位不符合本案用人单位主体资格，不符合《工伤保险条例》第十八条第二款规定的受理条件为由，作出不予受理决定，法律依据不足，应予撤销。

河北省沧州市中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项规定，判决如下：

一、撤销河北省沧州市运河区人民法院(2023)冀0903行初173号行政判决；

二、撤销某市人社局于2023年5月29日作出的工伤认定申请不予受理决定书；

三、责令某市人社局在法定期限内重新作出处理。

【法官后语】

劳务派遣作为补充用工方式，降低了用工单位经营成本。随着市场对劳务派遣人员需求增多，劳务派遣单位数量和劳务派遣人员数量日益增多。劳务派遣单位未取得劳务派遣许可资质，与劳动者签订的劳务派遣合同是否有效，事关派遣劳动者工伤后的待遇支付。合同有效，则劳动者在用工单位工作受伤，申请工伤认定，劳务派遣单位所在地人社局受理；合同无效，劳务派遣单位所在地人社局不会受理。

《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条第二款的规定属于法律的强制性规定。对于强制性的规定，劳务派遣单位必须遵守，如果不遵守，则会面临行政处罚；如果用工单位给被派遣劳动者造成损害，劳务派遣单位还要和用工单位承担民事赔偿责任。本案中，因2022年4月尚未取得经营劳务派遣业务的

行政许可，某科技公司派遣杨某到用工单位工作违反了法律的禁止性规定，但作为一个普通工人，与单位签订劳动合同时不可能去查看企业是否有派遣劳动者的经营资质；要求一个普通劳动者签订劳务合同时去查看企业的经营范围、是否有派遣经营资质是对劳动者的苛求。《中华人民共和国民法典》第一百五十三条第一款规定，违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条规定：“合同违反法律、行政法规的强制性规定，有下列情形之一的，由行为人承担行政责任或者刑事责任能够实现强制性规定的立法目的的，人民法院可以依据民法典第一百五十三条第一款关于‘该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外’的规定认定该合同不因违反强制性规定无效……（三）强制性规定旨在要求当事人一方加强风险控制、内部管理等，对方无能力或者无义务审查合同是否违反强制性规定，认定合同无效将使其承担不利后果……”本案中，其一，某科技公司与杨某签订劳动合同时尚未取得经营劳务派遣业务的行政许可，应由劳动行政部门进行处理，即作出停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得，处5万元以下罚款的行政处罚决定。其二，杨某作为劳动者，无能力也无义务审查某科技公司是否有经营劳务派遣业务许可资质，认定合同无效将使其承担不利后果，即在受到事故后申请工伤认定不会被劳务派遣单位所在地的人社部门受理，当然也不会被劳务派遣单位所在地的人社部门认定为工伤，故不能享受劳务派遣单位所在地工伤保险基金支付的待遇。如此，用工单位成为被派遣劳动者工伤保障责任的承担主体，用工单位又未为被派遣劳动者缴纳工伤保险费，结果是不但加重用工单位的负担，还可能使用工单位经营发生困难，背离了《工伤保险条例》的立法本意。而根据上述司法解释第十六条第一款第三项的规定，某科技公司与某运输公司签订的劳务派遣合同当然有效。

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十六条第一款第四项的规定，当事人一方虽然在订立合同时违

反强制性规定，但是在合同订立后其已经具备补正违反强制性规定的条件却违背诚信原则不予补正，人民法院可以依据民法典第一百五十三条第一款关于“该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外”的规定认定该合同不因违反强制性规定无效。本案中，某科技公司虽然在与杨某订立劳动合同时未取得经营劳务派遣业务许可资质，但于2022年10月取得该资质，补正了强制性规定的条件，双方签订的劳务派遣合同亦应有效。对于作出的不予受理决定，法律依据不足，应予撤销。

编写人：河北省沧州市中级人民法院
孙树国

八、劳动争议仲裁

62

劳动者和用人单位分别对“一裁终局”裁决提起诉讼、
申请撤裁下，基层法院“一并审理”的审查范围

——赵某诉某人力资源公司劳动争议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终9124号民事判决书

2. 案由：劳动争议

3. 当事人

原告(被上诉人): 赵某

被告(上诉人): 某人力资源公司

【基本案情】

赵某与某人力资源公司签订《劳动合同》，约定：合同期限自2021年9月1日起至2024年8月31日止；赵某从事切配岗位，工作地点在北京；执行标准工时；基本工资标准为不低于当地最低工资标准，每月20日前支付工资。赵某入职后，在延庆区第三小学食堂工作至2023年3月22日，公司为其发放工资：2021年10月20日发放3800元、2021年11月22日发放5000元、2021年12月

20日发放5000元 …… 2023年3月20日发放3953元、2023年4月发放4660元。

2023年3月29日，赵某将某人力资源公司申请至延庆仲裁委，请求某人力资源公司：1. 支付2022年5月、6月、12月工资，每月2320元；2. 2023年1月工资差额770元；3. 解除劳动合同经济补偿金10600元。2023年5月11日，延庆仲裁委作出裁决：一、某人力资源公司于本裁决生效之日起十日内，支付赵某2022年5月工资、6月基本生活费、2022年12月工资共计6960元；二、某人力资源公司于本裁决生效之日起十日内，支付赵某2023年1月工资差额770元；三、驳回赵某的其他仲裁请求。该裁决对某人力资源公司是终局裁决。某人力资源公司不服该裁决第一项、第二项裁决事项，以该裁决事项法律适用错误、事实认定不清，于法定期限内向北京市第一中级人民法院申请撤销仲裁裁决；赵某不服该裁决的第三项裁决事项，于法定期间内诉至法院，要求某人力资源公司支付解除劳动合同经济补偿金10600元。北京市第一中级人民法院于2023年6月27日作出(2023)京01民特152号民事裁定，依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第二十一条第一款之规定，以赵某已就延庆仲裁委作出的裁决向北京市延庆区人民法院提起诉讼为由驳回某人力资源公司的撤裁申请。

本案将对某人力资源公司申请撤销仲裁裁决的请求是否成立一并进行审查。

庭审中，某人力资源公司认为案涉裁决书第一项裁决结果有误：首先，其并非北京市行政区域内的企业，不应适用《北京市工资支付规定》的相关规定作为裁决依据。依据《北京市工资支付规定》第二条第一款“本规定适用于本市行政区域内的企业、个体工商户以及民办非企业单位(以下统称用人单位)和与之形成劳动关系的劳动者”的规定，某人力资源公司作为用人单位，注册地为山东省，并非北京市行政区域内的企业、个体工商户以及民办非企业单位，延庆仲裁委以《北京市工资支付规定》作为裁决依据系适用法律错误。其次，某人力资源公司不存在拖欠工资的情形，其提交证据材料不违反法律法规的强制性规定，与在案证据相互印证，能达到其证明目的，延庆仲裁委无视双方提

交证据一致、客观存在的工资发放行为，作出某人力资源公司未向赵某发放5月、6月工资的认定，属于认定事实有误。

【案件焦点】

一审法院一并审理用人单位诉讼主张的审查范围。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为：用人单位申请撤销终局裁决，应举证证明存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款规定之情形。某人力资源公司申请撤裁的理由是认为其并非北京地区公司，延庆仲裁委不应适用《北京市工资支付规定》的相关规定作为裁决依据，故延庆仲裁委作出的案涉裁决，属于法律适用错误。对此，该院认为，经查延庆仲裁委系依据《北京市工资支付规定》第二十七条之规定作出本案案涉争议裁决，根据《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十四条规定，劳动合同履行地与用人单位注册地不一致的，有关劳动者的最低工资标准、劳动保护、劳动条件、职业危害防护和本地区上年度职工月平均工资标准等事项，按照劳动合同履行地的有关规定执行；用人单位注册地的有关标准高于劳动合同履行地的有关标准，且用人单位与劳动者约定按照用人单位注册地的有关规定执行的，从其约定。本案中，虽然某人力资源公司注册地不在北京市内，但双方劳动合同书明确约定赵某工作地点为北京，基本工资标准为不低于当地最低工资水平，且约定了公司跨地区派遣赵某的，劳动报酬按照用工单位所在地的标准执行。依据本案查明情况，赵某的工作地点在北京市延庆区，其用工单位为北京某餐饮公司，该公司住所地亦在北京市辖区，故延庆仲裁委适用《北京市工资支付规定》并无不当，案涉仲裁裁决不存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款规定的情形。综上，案涉裁决对某人力资源公司为终局裁决，故该仲裁裁决的第一项、第二项内容，该院予以确认。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条，《中华人民共和国劳动合同法实施条例》第十四条，《中华人民共和国

民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、某人力资源公司于判决生效之日起十日内支付赵某2022年5月工资、6月基本生活费、2022年12月工资共计6960元；

二、某人力资源公司于判决生效之日起十日内支付赵某2023年1月工资差额770元；

三、驳回赵某的其他诉讼请求。

某人力资源公司不服一审判决，提出上诉。北京市第一中级人民法院经审理认为：某人力资源公司针对一审判决第一项、第二项提起上诉，但上述两项内容与延庆仲裁委案涉裁决书的第一项、第二项内容一致，该裁决对某人力资源公司为终局裁决，某人力资源公司虽有权依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》的规定申请撤销仲裁裁决，但在该裁决未被撤销的情况下无权对该裁决提起诉讼。故，法院对某人力资源公司的上诉请求不予处理。综上所述，某人力资源公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。

北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

“一裁终局”制度使得涉及劳动者基本权益的简单、小额案件以及涉及劳动标准的案件终结在仲裁阶段，既减少了劳动者诉累，又节约了司法资源，具有积极意义。但针对“一裁终局”裁决，劳动者向基层人民法院起诉，用人单位亦向中级人民法院申请撤销终局裁决的，基层法院应当如何处理，实践中存在不同观点。

第一种观点认为，劳动者与用人单位互为原、被告，对双方的请求均予以审理。理由如下：劳动争议终局裁决制度的目的是在劳动者同意劳动仲裁裁决结果的前提下，侧重考虑案件审理效率，快速审结小额劳动争议案件。如果劳动者不服劳动争议仲裁终局裁决提起诉讼，将仍需再经过“两审终审”程序解

决争议,劳动争议终局裁决制度设立的目的无法实现,此时,应允许用人单位作为原告提起诉讼,进行权利救济。第二种观点认为,基层人民法院只需审理劳动者的起诉请求,对用人单位申请撤销终局裁决的请求不予审理,用人单位作为被告在基层人民法院出庭应诉,其申请撤销仲裁裁决的意见可作为答辩意见。理由如下:第一,如果由基层人民法院对用人单位申请撤销终局裁决的请求一并审理,赋予用人单位在不服一审审理结果时拥有上诉权,违背了终局裁决制度的目的;第二,中级人民法院在审理用人单位申请撤销终局裁决的请求时,仅需审查是否存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条规定的情形,与基层人民法院对劳动者起诉请求的审查标准不同,不宜由基层人民法院在同一程序中依照不同的审理标准一并审理。

笔者相较赞同第二种观点,但认为基层法院一并审理撤裁申请仅限于用人单位以终局裁决存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款第一项规定的情形。《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第二十一条规定:“劳动者依据调解仲裁法第四十八条规定向基层人民法院提起诉讼,用人单位依据调解仲裁法第四十九条规定向劳动争议仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决的,中级人民法院应当不予受理;已经受理的,应当裁定驳回申请。被人民法院驳回起诉或者劳动者撤诉的,用人单位可以自收到裁定书之日起三十日内,向劳动争议仲裁机构所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。”前述司法解释规定较为原则,从文义解释角度来看,只要劳动者向基层法院起诉,用人单位向中级法院申请撤裁,中级人民法院均不应当受理用人单位的撤裁申请。其后,《人力资源社会保障部、最高人民法院关于劳动人事争议仲裁与诉讼衔接有关问题的意见(一)》中,进一步明确了基层法院一并审理用人单位的撤裁申请的情形即劳动者不服终局裁决向基层人民法院提起诉讼,中级人民法院对用人单位撤销终局裁决的申请不予受理或者裁定驳回申请,用人单位主张终局裁决存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款规定情形的,基层人民法院应当一并审理。本案中,某人力资源公司以终局裁决法律适用错误为由向中级法院申请撤

裁，劳动者对终局裁决提起诉讼，中级人民法院裁定驳回用人单位的申请，基层法院对其该项撤裁申请一并审理，处理恰当。

本案中，原则上基层法院仅针对赵某提出的裁决事项，进行实体审理；但因某人力资源公司辩称终局裁决存在《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款第一项规定的情况，故此基层法院应首先针对该项撤裁申请一并进行审查，经审查终局裁决项并不存在法律适用错误的情形，公司的撤裁请求不成立，赵某未起诉的终局裁决事项，对双方均仍生效，故对于某人力资源公司针对的终局裁决事项之事实认定不清、证据采信不当等主张不予审查，仅对前述生效终局裁决事项在判决主文中进行确认。二审法院认为某人力资源公司在终局裁决未被撤销的情形下，无权就赵某未起诉的生效裁决事项提起上诉，肯定了本项观点。

此外，需要说明的是，中级人民法院作出的撤裁裁定为终审裁定，基层法院依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第四十九条第一款条第一项规定作出的撤销或不予撤销裁决的结果也具有“终审性”，当事人无权就此提起上诉。因为，基层法院前述依法处理用人单位撤裁申请，属于法律授权基层法院代替中级人民法院作出，其效力与中级人民法院作出的撤裁裁定别无二致。本案中，某人力资源公司的上诉请求暗含了对一审法院驳回其撤裁请求的不服，但中级人民法院并未处理其诉求，认为该终局裁决依然处于有效状态也印证了这一点。

编写人：北京市延庆区人民法院 肖 凤

当事人就仲裁时效抗辩未在劳动仲裁阶段提出 而在诉讼阶段提出情形下的司法认定

——潘某诉某房地产公司追索劳动报酬案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终2040号民事判决书

2. 案由: 追索劳动报酬纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 潘某

被告(被上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

潘某原系某房地产公司员工, 双方于2019年11月2日签订劳动合同, 合同期限自2019年11月2日至2022年11月2日。潘某于2021年2月28日书面通知某房地产公司解除劳动合同, 从某房地产公司离职, 其离职时, 某房地产公司已向潘某发放了2021年2月的工资(补发工资7723.84元、农信工资2999.93元、现金工资4207.80元), 并同时向潘某支付离职员工工资24432.19元, 潘某分别在两份工资表上签名确认, 某房地产公司向潘某出具《解除、终止劳动合同证明书》, 双方于2021年2月28日解除(终止)劳动合同。2022年6月14日, 潘某作为申请人, 以某房地产公司为被申请人, 向淄博市张店区劳动人事争议仲裁委员会提出仲裁请求: 1. 裁决被申请人支付申请人克扣工资22025.81元; 2. 裁决被申请人支付申请人拖欠工资153206.04元。淄博市张店

区劳动人事争议仲裁委员会于2022年10月14日作出仲裁裁决书，裁决驳回申请人的仲裁请求。潘某不服仲裁裁决结果，提起本案诉讼。

【案件焦点】

当事人就仲裁时效抗辩在劳动仲裁阶段未提出而在诉讼阶段又提出的，人民法院应否支持。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市张店区人民法院经审理认为：发生劳动争议，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据予以证明。根据某房地产公司向法庭提供的2020年8月至2021年2月某房地产公司员工工资表和离职员工工资表，能够认定某房地产公司在潘某离职时同其结清了工资，且潘某已签名确认，其当时并未提出异议。某房地产公司同时辩称潘某于2021年2月离职，其在2022年6月提出仲裁已经超过1年仲裁时效，由于劳动争议申请仲裁的时效期间为一年，故根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条第四款“劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出”的规定，本案中，潘某与某房地产公司的劳动关系于2021年2月28日终止，其于2022年6月14日提出仲裁时已超过仲裁时效，故某房地产公司关于仲裁时效的抗辩能够成立，故涉案仲裁裁决结果正确，依法予以确认。

山东省淄博市张店区人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条，第六条，第二十七条第一款、第四款和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

驳回原告潘某的诉讼请求。

潘某不服一审判决提起上诉。山东省淄博市中级人民法院经审理认为：潘某与某房地产公司于2019年11月2日签订劳动合同，合同期限自2019年11月2日至2022年11月2日；因潘某提出，2021年2月28日双方终止劳动关系；离职时，某房地产公司向潘某发放了2021年2月工资（补发工资7723.84

元、农信工资2999.93元、现金工资4207.80元)及离职工资24432.19元。双方对上述事实均无异议。本案的争议焦点问题为:一是潘某的诉求是否超过仲裁时效;二是潘某主张某房地产公司支付其克扣工资22025.81元、提成工资76278.56元有无事实依据。

关于争议焦点一,《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条中规定,劳动争议申请仲裁的时效期间为一年,从当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算;仲裁时效因当事人一方向有关部门请求权利救济而中断;从中断时起,仲裁时效期间重新计算;劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制,但劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。《最高人民法院第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》第二十七条第一款规定,“当事人在仲裁阶段未提出超过仲裁申请期间的抗辩,劳动人事仲裁机构作出实体裁决后,当事人在诉讼阶段又以超过仲裁时效期间为由进行抗辩的,人民法院不予支持”。本案中,双方劳动关系于2021年2月28日终止,同年6月9日潘某申请仲裁,同年11月2日获准许撤回仲裁申请;因潘某向仲裁部门申请权利救济,仲裁时效中断;2022年6月14日潘某再次就双方争议申请仲裁,系在仲裁时效中断后的一年内;且仲裁庭审笔录未记载某房地产公司曾以仲裁时效提出抗辩、某房地产公司亦未提交证据证实其于仲裁阶段提出过时效抗辩。故,某房地产公司以潘某的诉求超过仲裁时效为由抗辩,不能成立。

关于争议焦点二,首先,对于克扣工资22025.81元,潘某提交了2020年8月至2021年1月提成工资欠发结算明细,2020年8月、9月、10月、11月及2021年1月补发工资明细表予以证实;对于提成工资76278.56元,潘某提交其离职后9笔业务提成对账单、通过某交易平台办理的成交业务明细及某经纪公司转给某房地产公司的成交费用明细表予以证实。虽然某房地产公司否认上述微信对账单的真实性及与其的关联性,但证人李某的证言及其与某房地产公司处会计人员张某的聊天记录,足以证明上述微信对账单系某房地产公司处会计人员发送,上述对账单真实且与某房地产公司具有关联性,因此可以作为认定

本案事实的证据。其次，因2020年8月至2021年1月提成工资欠发结算明细及2020年8月、9月、10月、11月及2021年1月补发工资明细表，对账时间均为潘某离职之前；且潘某离职时已收到某房地产公司的补发工资7723.84元、农信工资2999.93元、现金工资4207.80元及离职工资24432.19元，某房地产公司主张潘某离职时已足额支付其工资，且潘某无证据证实某房地产公司存在克扣其工资的情形，故潘某该项诉求不能成立，不予支持。最后，对于提成工资76278.56元，根据从某经纪公司调取的房产成交明细表及佣金支付明细，可证实某经纪公司向某房地产公司支付案涉9笔业务的成交佣金，支付时间均在潘某离职后；且证人李某证实某房地产公司收到某经纪公司支付佣金后，再按照提成比例给员工发放佣金；某房地产公司亦在庭审中认可其在收到某经纪公司支付成交佣金前，不会垫付给销售人员提成工资。某房地产公司主张案涉9笔业务非潘某自己完成、业绩不能全部算给潘某，但未能提交证据证实。故，潘某主张的提成工资76278.56元，诉求成立，应予支持。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条，《中华人民共和国劳动法》第五十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百七十七条第一款第二项、第一百八十一条规定，判决如下：

一、撤销山东省淄博市张店区人民法院(2023)鲁0303民初404号民事判决；

二、被上诉人某房地产公司支付上诉人潘某提成工资76278.56元，于判决生效后十日内付清。

三、驳回上诉人潘某的其他诉讼请求。

【法官后语】

我国对劳动争议案件的处理采取的是仲裁前置模式，即劳动仲裁是劳动争议诉讼的前置程序。法律对于劳动仲裁规定了仲裁时效，劳动仲裁时效是指劳动者在法定期间内不行使权利即丧失请求劳动争议仲裁机构依法保护其权利，并同时承担相应法律后果的法律制度。本案一审认为，潘某与某房地产公司的

劳动关系于2021年2月28日终止，其于2022年6月14日提出仲裁时已超过仲裁时效，故某房地产公司关于仲裁时效的抗辩能够成立；二审则认为，某房地产公司以潘某的诉求超过仲裁时效为由抗辩，不能成立，并据此改判。因而厘清当事人就仲裁时效抗辩在劳动仲裁阶段未提出而在诉讼阶段又提出的，人民法院应否支持的问题，有利于司法实践中正确处理此类案件。

劳动仲裁时效是一种特别时效，是专门适用于劳动争议这一特定的民事案件，规定于劳动法这一民法的特别法中，因此当事人的劳动争议依法受到劳动仲裁时效的限制。2008年5月1日开始施行的《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二条规定：“中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：（一）因确认劳动关系发生的争议……”第二十七条规定：“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。从中断时起，仲裁时效期间重新计算……劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起一年内提出。”

法律意义上的时效是指法律规定的某种事实状态经过法定时间而产生一定法律后果的法律制度。它是民事法律关系产生、变更、消灭的根据。劳动争议仲裁时效对于劳动争议仲裁程序及诉讼程序均至关重要，当事人应当在仲裁时效期间内主张权利，如果当事人提出仲裁申请超过仲裁时效时，其不仅丧失仲裁请求权，还将丧失诉讼中的胜诉权。《最高人民法院第八次全国法院民事商事审判工作会议（民事部分）纪要》第二十七条第一款规定，“当事人在仲裁阶段未提出超过仲裁申请期间的抗辩，劳动人事仲裁机构作出实体裁决后，当事人在诉讼阶段又以超过仲裁时效期间为由进行抗辩的，人民法院不予支持”。时效制度存在的合理性和正当性基础一方面在于通过督促行为人及时行使权利；另一方面在于通过对以往法律关系和相关权利的限制，维护现在和将来交易秩序的安全及社会公共利益。当事人就仲裁时效抗辩在仲裁阶段未提出，但在仲

裁机构作出实体裁决后又在诉讼阶段提出的，人民法院不予支持。

本案中，双方劳动关系于2021年2月28日终止，同年6月9日潘某申请仲裁，同年11月2日获准许撤回仲裁申请；因潘某向仲裁部门申请权利救济，仲裁时效中断；2022年6月14日潘某再次就双方争议申请仲裁，系在仲裁时效中断后的一年内；且仲裁庭审笔录未记载某房地产公司曾以仲裁时效提出抗辩、某房地产公司亦未提交证据证实其于仲裁阶段提出过时效抗辩。故，某房地产公司以潘某的诉求超过仲裁时效为由抗辩，不能成立。

编写人：山东省淄博市张店区人民法院
刘晓辉 山东省淄博市中级人民法院
荣明潇



图书在版编目 (CIP) 数据

中国法院2025年度案例. 劳动纠纷: 含社会保险纠纷/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院编.
北京: 中国法治出版社, 2025. 5. -- ISBN 978-7-5216-5063-1

I.D920.5

中国国家版本馆CIP 数据核字第2025KH4084号

策划编辑: 李小草 韩璐玮 白天园

责任编辑: 贺鹏娟

封面设计: 李宁

中国法院2025年度案例. 劳动纠纷: 含社会保险纠纷

ZHONGGUO FAYUAN 2025 NIANDU ANLI, LAODONG JIUFEN: HAN SHEHUI BAOXIAN JIUFEN

编者/国家法官学院, 最高人民法院司法案例研究院

经销/新华书店

印刷/三河市紫恒印装有限公司

开本/730毫米×1030毫米16开

版次/2025年5月第1版

印张/21.25 字数/255千

2025年5月第1次印刷

中国法治出版社出版

书号 ISBN 978-7-5216-5063-1

定价: 68.00元

北京市西城区西便门西里甲16号西便门办公区 邮政编码：100053

网址：<http://www.zgfzs.com>

市场营销部电话：010-63141612

(如有印装质量问题，请与本社印务部联系。)

传真：010-63141600

编辑部电话：010-63141791 印务部电话：010-63141606